

1500123-13.2022.8.26.0596

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... residência com inúmeras denúncias de tráfico. Vimos a troca de uma coisa entre as pessoas. Com o usuário foi localizada duas pedras de crack. Com o réu não foi encontrado dinheiro.

Em seu interrogatório, o réu João Vítor da Silva Barboza confessou o delito. É dependente químico e estou em recuperação.

De acordo com o auto de exibição e apreensão de fls. 7/8, foi apreendida com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Habib Jabali nº 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500123-13.2022.8.26.0596 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500123-13.2022.8.26.0596

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JOÃO VITOR SILVA BARBOZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do delito de posse de drogas para uso pessoal.

A ação penal é PROCEDENTE.

Tanto a autoria quanto a materialidade, restaram devidamente comprovados pela prova documental constituída pelo boletim de ocorrência (fls. 1/6); auto de exibição e apreensão (fls. 7/8); laudo pericial (fls. 23/24), e pela prova oral. Vejamos.

O policial militar Reginado César Falarino relatou que estava em patrulhamento quando avistamos dois indivíduos conhecidos pela traficância. A gente abordou os dois e localizamos com João Vítor duas porções de crack. Ele confessou que pegou a droga com o Mário. Com o réu não foi apreendido dinheiro.

No mesmo sentido, o depoimento do miliciano Antonio Oscar de Souza, acrescentando que estava patrulhando e vimos o individuo em contato com residência com inúmeras

denúncias de tráfico. Vimos a troca de uma coisa entre as pessoas. Com o usuário foi localizada duas pedras de crack. Com o réu não foi encontrado dinheiro. Em seu interrogatório, o réu João Vítor da Silva Barboza confessou o delito. É dependente químico e estou em recuperação.

De acordo com o auto de exibição e apreensão de fls. 7/8, foi apreendida com o réu 0,730 gramas de cocaína na forma de crack. Assim, a quantidade de droga encontrada na posse do réu é compatível com o uso pessoal, não existindo provas de que os entorpecentes destinavam-se ao consumo de terceiros.

Inexiste qualquer prova, indício ou sugestão de que tivessem os policiais alguma motivação lógica para falsamente incriminar o acusado, encontrando-se, destarte, superada qualquer tese acerca de eventual contraditoriedade de tais depoimentos ou que não possuam valor probante, até porque, como os civis, são pessoas de igual credibilidade e responsabilidade. A propósito, sobre o tema, iterativa é a jurisprudência, de que o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade derivada só de sua condição funcional.

Ressalte-se que foi constatado, por laudo pericial (fls. 23/24), que o material apreendido tratava-se de Metil Benzoil Ecgonina, substância popularmente conhecida como cocaína, não possuindo o acusado permissão para portar tal tipo de substância. Desta forma, face ao conjunto probatório dos autos, provada a materialidade e autoria delitiva, a procedência da ação, e consequente condenação, é medida que se impõe.

Com razão a Defesa em suas alegações finais. Portanto, aplico a pena de advertência, tendo em vista que não há reincidência específica comprovada nos autos. Neste sentido, segue a jurisprudência:

"RECURSO ESPECIAL. POSSE DE DROGAS. ART. 28, § 4º, DA LEI 11.343/2006.

APLICABILIDADE ÀQUELE QUE REINCIDIR NA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. MELHOR EXEGESE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA.

RECURSO IMPROVIDO. 1. A melhor exegese, segundo a interpretação topográfica, essencial à hermenêutica, é de que os parágrafos não são unidades autônomas, estando direcionados pelo caput do artigo a que se referem. 2. Embora não conste da letra da lei, é forçoso concluir que a reincidência de que trata o § 4º do art. 28 da Lei 11.343/2006 é a específica. Revisão do entendimento. 3. Aquele que reincide no contato típico com drogas para consumo pessoal fica sujeito a resposta penal mais severa: prazo máximo de 10 meses. 4. Condenação anterior por crime de roubo não impede a aplicação das penas do art. 28, II e III, da Lei 11.343/06, com a limitação de 5 meses de que dispõe o § 3º do referido dispositivo legal. 5. Recurso improvido." (STJ - REsp: 1771304 ES 2018/0263873-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019) - (negritei)

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo Ministério Público e o faço para CONDENAR o réu JOÃO VÍTOR SILVA BARBOZA, qualificado nos autos, na pena do crime do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, qual seja, ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS.

Transitada em julgado, intime-se o réu para receber a advertência do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, por escrito, assinando recibo, em Cartório no Fórum desta Comarca.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Serrana, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA